

1502487-72.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: José Pedro Rebello Giannini

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... análogos aos crimes de receptação e roubo majorado, justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Meio impróprio para análise de questões fáticas - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. (TJSP; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502487-72.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502487-72.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2344886/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Thiago Martins Rodrigues

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Pedro Rebello Giannini

Vistos.

THIAGO MARTINS RODRIGUES, qualificado a fl. 15, está sendo processado como incurso nos artigos 129, §13º e no artigo 147-B, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/06, porque no dia 19 de dezembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Santa Madalena, nº 165, bairro Canhema, nesta cidade e comarca de Diadema, ofendeu, por razões da condição do sexo feminino, a integridade física de sua esposa Mayara Dias Oliveira, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame pericial de fls. 23/24. Consta ainda que, por diversas vezes e também nas circunstâncias acima indicadas, o acusado, igualmente atuando na forma da Lei n.º 11.340/06, causou dano emocional à vítima Mayara Dias Oliveira, perturbando seu pleno desenvolvimento ou degradando ou controlando suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento e limitação do direito de ir e ver. Preso em flagrante, a prisão foi convertida em preventiva (fls.70/72). A denúncia foi recebida em 19/01/2022 (fl.114), sem proposta de transação penal, suspensão condicional do processo ou acordo de não persecução penal diante do disposto no artigo 41 da Lei nº. 11.340/06, no artigo 28-A do CPP, e decisões do STF (ADIn nº. 4424/DF) e do STJ (Súmula nº. 536). A citação se deu às fls. 141/142, e constitui

advogado, estando a defesa inicial às fls. 152/153.

Em audiência uma foram ouvidas a vítima, três testemunhas comuns e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provada autoria e materialidade delitiva, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal ante os maus antecedentes e reincidência, devendo ser cumprida em regime diverso do aberto, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Já o d. Defesa pretendeu a desclassificação dos fatos para o previsto no artigo 129, parágrafo 9º, do CP, afastando o p. 13, considerada sua confissão em relação aos fatos, considerados os problemas de relacionamento que envolve ambos; nega presença de abalo emocional. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas-base no mínimo legal, além da concessão de outros benefícios legais.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão punitiva procede, a despeito do quanto sustentado pela D. Defesa.

A materialidade delitiva vem estampada no laudo pericial de fls. 23/28 que atestou pela lesão corporal de natureza leve na vítima, em consonância com suas declarações, como sigo analisando.

A ofendida narrou em sede policial (fl. 7) que tem relacionamento com Thiago há 6 anos, sendo há 2 anos casados, tendo uma filha de 2 anos. Na data dos fatos, Thiago saiu para ir à padaria e ela lhe enviou uma mensagem dizendo que iria para a casa de sua mãe, e Thiago disse que ela não iria, pois deveria limpar a casa e lavar os azulejos. Ao chegar em casa, Thiago passou a agredi-la com chutes, socos, empurrões, pegando um pedaço de madeira para lhe bater, lesionando seu pulso esquerdo, sua testa e seus lábios. Com a chegada de um parente, Thiago acabou por não desferir-lhe golpes com a madeira, e o parente conseguiu acionar a Polícia Militar. Informou que Thiago é ciumento e desde o início do relacionamento a agride, mas nunca havia registrado ocorrência por ter medo de Thiago, pois ele constantemente a ameaça de morte, tendo já ameaçado a sogra, sua irmã pequena e outros familiares, pois ele afirma ser de facção criminosa e que se for preso avisará seus comparsas para matar toda a família. Thiago a proíbe de sair, de visitar inclusive sua mãe, não permite que saia para estudar ou trabalhar, vivendo em estado de medo, sentindo-se abalada psicologicamente, ele exige que cuide da filha e de todos os afazeres da casa. Declarou que sempre que sai de casa sozinha, Thiago a persegue, exigindo que ela envie-lhe fotografias de onde e com quem está, apressando seu retorno. Informou ainda que Thiago a agride não só pelo fato de sentir ciúmes, mas pelo fato dela ser mulher e ele entender que ela deve ser submissa ao homem.

Perante ao Juiz imparcial a vítima prestou depoimento em sentido similar, referindo discussão entre eles em relação à limpeza da casa e afazeres domésticos. Quis por fim ao relacionamento, o que não foi aceito por ele, como em outras oportunidades. Refere que ele não respeita medidas protetivas, e que inclusive já lhe agrediu em diversas oportunidades. Gravou um áudio referente ao dia dos fatos. Nesse dia foi agredida inclusive. Sempre apanhou muito e sempre foi bastante subjugada, já tendo inclusive sido traída. Apanhou por diversas vezes. Tem uma filha comum, e mantém interesse em medidas protetivas. No dia dos fatos ora apurados, sofreu chutes e socos. Sente-se constrangida e reclama pela concessão de ajuda. Enviava fotos para ele porque se não o fizesse seria agredida. Ele sempre pedia fotos acerca do paradeiro da vítima. Ambos mandavam, mas ela mandava mais. Nega que houvesse ciúmes de forma recíproca, mas refere que ele a traía, motivo de sua desconfiança. Mantém interesse em medidas protetivas.

A mãe da vítima, Fabiana, não presenciou os fatos, porque a estava aguardando, mas se lembra do ocorrido, quando ela compareceu após ser agredida, toda machucada. Ele não respeita medidas protetivas; quando saiu em outras oportunidades, veio a ser agredida. Ela já foi espancada por diversas vezes. Não sabe como ela ainda está viva. Ele a proíbe de estudar e trabalhar. Procura monitorar sua vida.

A testemunha, policial militar Flavio de Menezes Marques, ouvido extrajudicialmente a fl. 09, no mesmo sentido que seu companheiro de farda, relatou que ao chegarem ao local e chamarem pela ofendida, foram recepcionados pelo indiciado, que afirmou que mora com a mulher e a filha e estava tudo tranquilo ali, e mesmo assim solicitaram

a presença de sua esposa, sendo que primeiramente Thiago não queria chamá-la, mas depois cedeu e chamou. Ao indagar Mayara, ela afirmou que por motivos de ciúmes e ele não deixa sair para almoçar na casa da mãe dela, e Thiago lesionou seu pulso esquerdo, sua testa e seus lábios, e afirma que é de facção criminosa e caso ela registre um boletim de ocorrência contra ele, seus comparsas irão matá-la, salientando ainda que sua mãe possui uma medida protetiva de urgência contra o acusado. Ao ser indagado informalmente, Thiago negou que tivesse lesionado a ofendida, havendo apenas uma discussão de casal. A vítima foi encaminhada a UBS, onde ela recebeu atendimento médico, e o acusado foi conduzido ao Distrito Policial, sendo decretada a prisão em flagrante do capturado.

Em juízo perante ao Juiz imparcial, a testemunha prestou depoimento em sentido similar. Disse que a vítima havia mandado mensagens aos seus familiares, com um pedido de socorro "camuflado", ao que foram acionados por familiares e compareceram no endereço do casal, para terem contato com a vítima. O réu relutou, a guarnição inexistiu, ao que a vítima foi localizada e compareceu, com lesões aparentes. Encontrava-se em cárcere privado. O réu negou haver agredido a vítima.

A testemunha, policial militar Bruno Leandro Flor, ouvido em solo policial à fl. 07, informou que deslocaram-se para o local, e chamaram pela ofendida, sendo recepcionados por Thiago, afirmando que mora com a mulher e a filha e estava tudo tranquilo ali, assim solicitaram a presença de sua esposa Mayara, sendo que primeiramente o acusado não queria chamá-la, mas depois cedeu e a chamou, ao indagar Mayara, a mesma afirmou que por motivos de ciúmes e ele não deixá-la sair para almoçar na casa da mãe dela, e Thiago lesionou seu pulso esquerdo, sua testa e seus lábios, sendo que ele afirma que é de facção criminosa e caso ela registre um boletim de ocorrência contra ele, seus comparsas irão matá-la, salientando ainda que sua mãe possui uma medida protetiva de urgência contra o acusado. Ao ser indagado informalmente, Thiago negou que tivesse a lesionado, apenas ocorrendo uma discussão de casal. Posteriormente encaminharam a vítima a UBS, onde ela recebeu atendimento médico, e detiveram o indivíduo e o conduziram até a presença do Delegado de Polícia, que decretou a prisão em flagrante do capturado.

O indiciado, extrajudicialmente (fl. 15) quedou-se silente.

Sob o crivo do contraditório o réu alegou que quando dos fatos havia passado a noite fora de casa bebendo, ao que ao chegar em casa seu aparelho celular tocou, e era uma moça querendo falar com ele. Ele disse que não falaria com ninguém. Houve discussão entre eles, por conta disso e cessaram a briga. Em seguida chegaram policiais relatando denúncia de agressão. Disse que havia uma briga de casal, o que seria algo normal na visão do réu, que no dia dos fatos teria limitado-se a se defender. Está preso até hoje. Nega que impedisse ela de estudar. Ela não trabalhava em razão da presença de uma filha pequena. Demonstra arrependimento. Disse que nunca a agrediu anteriormente, e que os fatos foram esporádicos. Acha inviável alguma reconciliação, a despeito de alguns contatos entre eles. Diante do exposto antes, tem-se prova cabal a embasar a condenação, quer pelas declarações da vítima, quer porque o laudo pericial de fls. 23/28 atestou pela presença de lesão corporal de natureza leve em seu punho direito, braço direito e lábios, perceptíveis conforme fotografias de fls. 25/28, regiões justamente apontadas pela ofendida como sendo as atingidas, quer porque neste sentido foram os relatos das testemunhas.

De fato, os policiais apresentaram depoimentos harmônicos e coesos, muito embora não tenham presenciado as agressões, relataram que ao atender a ocorrência irradiada, foram recebidos na porta da residência pelo réu, demonstrando apresentar aos milicianos um clima pacífico no ambiente, se mostrando relutante em chamar a esposa, pois claramente ao ser apresentada aos policiais seria notória a percepção das lesões sofridas. Ora, não se faz crível o réu apresentar esse ambiente tranquilo e de pronto não chamar sua esposa para que a ocorrência seja encerrada e sanada.

Aliás, a conduta do réu ao ser relutante em chamar a esposa conforme informado pelos policiais militares, em consonância com os relatos da genitora e da ofendida, já demonstra a iniciativa em limitar o direito de ir e vir da vítima, quer seja por mantê-la no interior de sua residência quando chamada, seja por proibições a

realizar visitas a sua mãe, ser impedida de estudar, entre as demais condutas descritas e colhidas em Juízo.

A violência psicológica é uma conduta que, apesar de ser extremamente danosa, não se apresenta de maneira inequívoca e nem sempre é identificável, por muitas vezes as mulheres preferem se silenciar para evitar maiores conflitos, sendo constantemente submetidas a constrangimentos de diversas ordens, como se mostrou delineado nos depoimentos e na palavra da vítima. O isolamento é uma de suas principais formas de manifestação e para consegui-lo o homem afasta a mulher de seu convívio social, proibindo-a de manter relacionamentos com familiares e amigos, trabalhar ou estudar, assim, o objetivo do isolamento social é o controle absoluto da mulher para que ela dependa cada vez mais de seu parceiro, tornando-a submissa. Há de se destacar que a conduta da agressão física foi precedida de um histórico de violência psicológica que, apresenta-se de maneira menos perceptível, pois a eclosão das condutas físicas foi desencadeada pela notícia da saída da vítima para a casa de sua genitora.

É certo que em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, tal qual o laudo de exame de corpo de delito, confirmando a dinâmica dos fatos e as lesões informadas pela vítima. Registro que não há qualquer impeditivo legal que retire credibilidade do relato da vítima, posto que coerente com a situação fática. Ademais, como é sabido, nos casos de agressão, a palavra da vítima, principalmente quando respaldada pelas outras provas dos autos, tem preponderante importância. De se conferirem os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL LEVE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. DENÚNCIA APTA. 1. (...). 2. (...). 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, é de fundamental importância como elemento de convicção do Juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. 4. Na espécie, além da declaração da vítima de que o paciente teria sido o autor dos socos contra ela desferidos, há, nos autos, exame de corpo de delito a demonstrar a materialidade do delito, elementos suficientes a autorizar o início da "persecutio criminis in iudicio". 5. Constrangimento ilegal inexistente. 6. Ordem denegada. (STJ - HC nº 144.729, Rel. Min. Celso Limongi, DJ. 14-04-2011).

"(...) Ressalte-se que no delito em tela é de grande valia o depoimento da vítima, vez que, muitas vezes, apenas a própria vítima está presente no local dos fatos, no momento da agressão" (TJSP - Apelação nº 990.10.093137-7, Rel. Salles Abreu, DJ. 25-05-2010).

Não merece prosperar a tese defensiva no que se diz respeito a agressões mútuas. O relato apresentado pelo réu de as agressões foram mútuas não encontrou eco na prova vencedora e não condiz com as lesões sofridas por ela, restou claramente comprovado o dolo em agredir a vítima.

Ademais, não se vislumbra quaisquer indícios de que tenha ocorrido agressão injusta, atual e iminente, tampouco o emprego e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, sendo ônus do acusado comprová-los, o que não ocorreu no presente caso.

Eis posicionamento:

"(...) Se a defesa não obteve êxito em demonstrar que o agente agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, é dizer, que ele teria lesionado a vítima apenas com o intuito de se defender, não há como acolher a exculpança, sobretudo se usou imoderadamente dos meios empregados para repelir a suposta injusta investida da ofendida, de maneira desproporcional e desarrazoada (...)" (TJMS; APL 0064937-26.2011.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJMS 29/10/2013).

Observo que os fatos não comportam desclassificação para o disposto no artigo 129,

parágrafo 9º, do Código Penal, a despeito do quanto sustentado pela combativa Defesa, porquanto tem-se no caso em apreço situação típica de violência doméstica, em razão da condição feminina da vítima, e por força do disposto no artigo 121, p. 2º - A, do CP, inciso I, expressamente aludido pelo disposto no artigo 129, parágrafo 13, do referido Códex. Cuida-se então de hipótese de continuidade normativa, em razão da superveniência de novel legislação.

Afasto a tese defensiva de confissão, eis que o réu em verdade disse ter agredido a vítima em contexto de defender-se das investidas daquela, sendo que seu arrependimento seria em relação ao ocorrido, e não em relação à conduta por ele praticada.

Portanto, a prova trazida aos autos é forte o suficiente para firmar um juízo de reprovação em desfavor do acusado, ultrapassando os indícios existentes da dúvida razoável, fazendo-se incontroversa a autoria em relação ao acusado pelos fatos descritos na exordial, cujas reprimendas merecem somatória.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas.

Observado o art. 59 do Código Penal, os maus antecedentes do réu (fls. 159/160), pois: Proibir a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da pena, consoante atual entendimento exarado no Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, somado bem como a personalidade do agente, de acentuada periculosidade e revela comportamento pernicioso, incompatível com o convívio em sociedade, elevo as reprimendas em 1 quarto, e fixo em primeira fase, as penas base acima do mínimo legal, ou seja, as penas em 01 ano e 03 meses de reclusão pela lesão corporal e 07 meses e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa pelo constrangimento, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, não há circunstância atenuante, nem mesmo a confissão, já que o réu nessa audiência apresentou tese defensiva no sentido de eximir-se dos fatos em que pautada a pretensão punitiva; presente, no entanto, a agravante da reincidência atestada às fls. 159, ao que elevo a pena em 1/6, perfazendo 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão pela lesão corporal e 08 meses e 22 dias de reclusão e 14 dias-multa pelo constrangimento.

Em terceira fase, não incidem causas de aumento nem de diminuição de pena.

Finalmente, pela regra do concurso material de crimes, somam-se as penas obtidas, para torná-las definitiva em 02 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão e 14 dias multa. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (art. 33, §2º, "a", do CP), uma vez que o réu possui condenações transitadas em julgado, situação a evidenciar que o regime menos gravoso não é suficiente para ressocialização do acusado. Nesse sentido:

Habeas Corpus - Sequestro e cárcere privado, qualificado pelo grave sofrimento físico e moral causado à vítima - Prisão em flagrante convertida em preventiva - Pedido de revogação - Atipicidade de conduta - Descabimento - Decisão devidamente fundamentada - A gravidade concreta da conduta e o fato do paciente ser renitente, porquanto já responsabilizado por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e roubo majorado, justificam a necessidade da prisão cautelar e demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Presentes os requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal - Meio impróprio para análise de questões fáticas - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2258690-72.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 3 - Seção 3.2.2; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 29/11/2021)

Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos nos moldes do art. 44 do CP, por expressa vedação legal, especialmente pelo emprego de violência física contra a pessoa, conforme Súmula 588 do STJ: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos.”

E por esses motivos, ainda, vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu ora condenado a regime que o manterá no cárcere, para garantia da ordem pública e segurança das vítimas, quer para a aplicação da lei penal. Assim, custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas. Ademais: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dj. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dj. 20.03.2013).

Reconheço a custódia cautelar do Condenado desde a data do fato, sem reconhecer-lhe direito à detração penal ou à progressão de regime, tendo em vista que tal matéria merece análise pelo Juízo competente para tanto. Assim, deixo de me manifestar sobre a detração penal parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano ante ausência de pedido.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, contra THIAGO MARTINS RODRIGUES qualificado a fl. 15, como incurso no artigo 129, §13º e artigo 147-B, ambos do Código Penal, em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, na forma do art. 5º da Lei nº 11.340/06 para condená-lo à pena de 02 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 14 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, sem substituição por penas restritivas de direitos.

Condeno-o ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, em 100 Ufesp, ante a constituição de Advogado particular.

O réu não poderá apelar em liberdade.

Recomendo-o no cárcere em que está.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, e intime-se o réu a paga-la em 10 dias.

Comunique-se a vítima. Oficie-se ao IIRGD.

Uma vez colocado o réu em liberdade, por qualquer motivo, fixo as medidas protetivas de proibição de contato, por quaisquer meios, inclusive terceiras pessoas, além de proibição de aproximação, com fixação de distância mínima de 500

meros, além do afastamento do lar conjugal. Intime-se a vítima.
Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.
Diadema, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA